

T.C. [İLGİLİ] SULH HUKUK MAHKEMESİ'NE

(Kira Tespit Davası)

DAVACI:

Adı Soyadı: [Adınız ve Soyadınız]

T.C. Kimlik No: [T.C. Kimlik Numaranız]

Adres: [Adresiniz]

VEKİLİ: (Varsa)

Adı Soyadı: [Avukatınızın Adı ve Soyadı]

Baro Sicil No: [Avukat Baro Sicil Numarası]

Adres: [Avukatınızın Adresi]

DAVALI:

Adı Soyadı: [Karşı Tarafın (Kiracı/Kiraya Veren) Adı ve Soyadı]

T.C. Kimlik No: [Bilinmiyorsa boş bırakılabilir]

Adres: [Adres Bilgisi]

KONU: Taşınmazın kira bedelinin tespiti talebimiz hakkındadır.

AÇIKLAMALAR:

- Davalı ile aramızda [kira başlangıç tarihi] tarihinde yapılan kira sözleşmesi gereği, davalı kiracı olarak taşınmazı kullanmaktadır. Ancak mevcut kira bedeli, taşınmazın günümüz rayiç değerine uygun düşmemektedir.
- Mevcut kira bedeli [mevcut kira bedeli] TL olup, taşınmazın bulunduğu bölgede kira bedellerinin güncellenmesi gerekmektedir. Taşınmazın kira değeri, bölgedeki emsal kira bedelleri dikkate alındığında oldukça düşük kalmaktadır.
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi gereğince kira bedelinin, hakkaniyete ve taşınmazın bulunduğu bölgedeki rayiç kira değerlerine uygun olacak şekilde tespit edilmesini talep etmekteyim.
- İşbu davanın açılmasındaki temel amaç, taşınmazımın rayiç değerine uygun bir kira bedeli ile kiraya verilmesini sağlamaktır.

HUKUKİ SEBEPLER:

- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
- 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu,
- İlgili diğer mevzuat hükümleri.

DELİLLER:

- Kira sözleşmesi,
- Taşınmazın bulunduğu bölgedeki emsal kira bedelleri,
- Bilirkişi raporu,
- Tanık beyanları,
- Tapu kaydı ve diğer ilgili deliller.

SONUÇ VE TALEP:

Yukarıda belirtilen nedenlerle,

1. Davaya konu taşınmazın kira bedelinin mahkemece belirlenen hakkaniyetli rayiç kira bedeline yükseltilmesine,
2. Bilirkişi incelemesi yapılarak taşınmazın güncel kira değerinin tespit edilmesine,
3. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine,

Karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Tarih: [Başvuru Tarihi]

Davacı: [Adınız ve Soyadınız]

İmza: [İmzanız]

AVUKAT
RENGİN
GEÇEN
5